

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2281/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางรัตนทิพย์ สติติย์ไทย	โจทก์
	นายอนิรุทธ พุกประยูร	จำเลย
	นางรัตนทิพย์ สติติย์ไทย โจทก์ร่วม ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากโจทก์ร่วมได้ประนีประนอมยอมความกับจำเลยโดยจำเลยนำเงินมาชำระให้แก่โจทก์ร่วมเป็นที่พอใจแล้ว โจทก์ร่วมจึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป ซึ่งโจทก์ร่วมได้ถอนคำร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจแล้ว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 145แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี คำรับของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 9 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 130)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 133)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องและสั่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนวันนัดฟังคำสั่ง โจทก์ร่วมยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 145แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุด เมื่อโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุด เมื่อโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ